La Eurocámara investiga si la ‘ley de nietos’ es incompatible con el derecho de la UE

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una petición realizada por el fiscal Juan Gallego Alférez en calidad de ciudadano particular el

PALOMA CERVILLA · **POLÍTICA**

En el escrito presentado ante la citada comisión, el fiscal pide que «se someta a la Comisión de Peticiones la presunta incompatibilidad con el Derecho de la Unión de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (BOE n.º 252, de 20 de octubre de 2022), en cuanto opera una atribución indiscriminada de la nacionalidad española —y, con ella, de la ciudadanía de la Unión— sin las garantías de vínculo efectivo, individualización y proporcionalidad exigidas por el Derecho de la Unión, y sin control alguno de los presupuestos del exilio que la propia ley invoca como fundamento». Por ello, «se solicita que el Parlamento Europeo examine la cuestión e inste a la Comisión Europea a evaluar su conformidad con el Derecho de la Unión y a valorar la incoación del procedimiento de infracción del artículo 258 TFUE».

La petición, según Gallego Alférez, «versa sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión —la ciudadanía de la Unión (art. 20 TFUE) y la libre circulación de personas (art. 21 TFUE)— y afecta directamente al peticionario en su condición de ciudadano de la Unión», ya que entiende que «la atribución masiva e indiscriminada de la nacionalidad de un Estado miembro repercute en el valor y la integridad de la ciudadanía de la Unión de la que el peticionario es titular y en el funcionamiento del espacio común de libre circulación del que es beneficiario. Concurren, pues, los requisitos del artículo 227 TFUE».

El fiscal señala, como antecedentes de hecho que justifican la petición, que «la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 reconoce un derecho de opción a la nacionalidad española de origen, sin exigencia de renuncia a la nacionalidad anterior ni de residencia en España, a favor, en esencia, de: (a) los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles; (b) los nacidos fuera de España de ascendientes que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por causa del exilio; (c) los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio con extranjero antes de la Constitución de 1978; y (d) los hijos e hijas mayores de edad de quienes optaron a la nacionalidad al amparo de esta ley o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007».

Gallego Alférez reproduce la literalidad del apartado 1, inciso inicial: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que,

como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española».

Según datos oficiales del Gobierno de España (nota de 19 de septiembre de 2025), recuerda el fiscal en su escrito, «al amparo de esta disposición se habían presentado 876.321 solicitudes y concedido en torno a 237.000 nacionalidades, concentrándose la inmensa mayoría en oficinas consulares de Iberoamérica —singularmente en Argentina— y en el Consulado General en Miami. El plazo de opción se cerró el 22 de octubre de 2025». Por tanto, «el volumen agregado de potenciales nuevos ciudadanos de la Unión se sitúa, por tanto, en el orden de varios cientos de miles de personas».

El fiscal pidió que se tuviera «por presentada esta petición, la declare admisible y la registre, teniendo por parte al peticionario a efectos de información; examine la presunta incompatibilidad con el Derecho de la Unión de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática; recabe de la Comisión Europea, de conformidad con la práctica de la Comisión de Peticiones, un informe sobre la conformidad de dichas medidas con el Derecho de la Unión, en particular con los artículos 20 y 21 TFUE y 4.3 TUE, a la luz de la sentencia Comisión/Malta (C-181/23); inste, en su caso, a la Comisión Europea a valorar la incoación del procedimiento de infracción del artículo 258 TFUE frente al Reino de España; y valore el riesgo que la alteración indiscriminada del cuerpo electoral, derivada de estas nacionalizaciones, supone para la integridad de los mecanismos democráticos de un Estado miembro (art. 2 TUE)».

Gallego Alférez, tras recibir la confirmación de que se ha aceptado su tramitación, afirma a THE OBJECTIVE que «si los hijos y nietos de los que se exilian de una dictadura tienen un derecho a voto permanente, daría lugar a situaciones como que gran parte de la población de Israel pudiera elegir a los gobernadores de la Alemania de hoy».

- Paloma Cervilla@palomacervillapc@theobjective.com Paloma Cervilla (Jerez de la Frontera, 1964). Licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo de la Universidad Complutense… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/espana/politica/2026-11-06/europa-ley-nietos-derecho/
Recorte generado el 6/11/2026, 6:24:29 · sin publicidad ni recomendaciones.